

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3307/2533

บริษัท แพ ซิปิคโอเวอร์ซีส์เทรดดิ้ง
จำกัด

โจทก์
จำเลย

นาย สืบ ศักดิ์ คลัง มนตรี กับพวก

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94 (2)

การที่เจ้าหนี้ยอมให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินในวันเดียวกับที่ลูกหนี้ไปค้าประกันเงินกู้
ของบริษัท โดยการกู้ยืมเงินทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหนี้ได้กิจการของบริษัท
นั้นมา เมื่อไม่ปรากฏว่าลูกหนี้มีหนี้สินอื่นใดมาก่อน จึงมิใช่กรณีเจ้าหนี้ให้ลูกหนี้ก่อ
หนี้ขึ้นโดยรู้อยู่ว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาในคดีแพ่งแก่โจทก์จำเลยมีหนี้
สินล้นพ้นตัว ขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะหนี้ตามคำพิพากษาในคดีแพ่งเป็น
หนี้ซึ่งโจทก์ยอมให้จำเลยกระทำขึ้นเมื่อโจทก์ได้รู้ถึงการที่จำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาด

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ขณะที่จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินจากโจทก์นั้นแม้จำเลยที่ 1 จะได้ก่อหนี้ขึ้นกับธนาคารโดยบริษัทอีก้าวรเป็นผู้กู้ยืมเงิน และจำเลยทั้งสองคำประกันก็ตาม ก็เป็นเพียงการก่อหนี้ขึ้นเพื่อให้ได้กิจการของบริษัทอีก้าวรมา ซึ่งอาจจะดำเนินกิจการต่อไปและมีกำไรปลดปล่อยหนี้สินได้ในภายหลัง ทั้งจำเลยทั้งสองก็เป็นเพียงผู้ค้ำประกันต่อธนาคารเท่านั้นมิใช่เป็นผู้กู้ยืมเงินเองโดยตรง จึงยังถือไม่ได้ว่าขณะนั้นจำเลยทั้งสองมีหนี้สินล้นพ้นตัวส่วนการที่โจทก์ให้จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงิน 1,000,000 บาท ก็เพื่อนำมาดำเนินกิจการของบริษัทอีก้าวร ซึ่งถือได้ว่าเป็นการก่อหนี้ขึ้นในคราวเดียวกับการรับซื้อบริษัทอีก้าวรนั่นเอง เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองมีหนี้สินอื่นใดมาก่อน การกู้ยืมเงินจากโจทก์จึงมิใช่กรณีโจทก์ให้จำเลยทั้งสองก่อหนี้ขึ้นโดยรู้ยู่จำเลยทั้งสองมีหนี้สินล้นพ้นตัว ปัญหาต่อไปมีว่า มีเหตุที่ไม่สมควรให้จำเลยทั้งสองล้มละลายหรือไม่ เห็นว่า จำเลยทั้งสองก่อหนี้ขึ้นแล้วไม่ชำระจนโจทก์ฟ้องคดีและศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ แต่จำเลยทั้งสองไม่มีทรัพย์สินอื่นใดจะชำระหนี้ได้รวมทั้งหนี้ที่จำเลยทั้งสองก่อขึ้นกับธนาคารอันเนื่องมาจากการรับโอนกิจการของบริษัทอีก้าวรมาก็ยังไม่เคยชำระ จำเลยทั้งสองจึงเป็นบุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัว โดยไม่ปรากฏเหตุที่ไม่สมควรพิพากษาให้จำเลยทั้งสองล้มละลาย ศาลย่อมมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจำเลยทั้งสองได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจำเลยทั้งสองชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ